[١٨] أَبْوَابُ الصَّيْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ مَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْكَلْبِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ

١٥٠٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نُرْسِلُ كِلَابًا لَنَا مُعَلَّمَةً، قَالَ: «كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ، قَالَ: «مَا خَزَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ».

١٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَسُئِلَ عَنِ الْمِعْرَاضِ». وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: مُعلّمة: قال القاري في "شرح الموطأ": المعلَّم: هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء: إذا أشلي استشلى، وإذا زجر انزجر، وإذا أخذ الصيد أمسك و لم يأكل، فإذا فعل ذلك مرارًا - وأقلّها ثلاثا - كان معلَّمًا، يَحلّ بعد ذلك قتيلها، وكذا قاله الطيبي. قوله: خزق: الخزق - بالخاء والزاء المعجمتين - معناه نفذ، كذا في "الطيبي". قوله: بعرضه: [أي ما أصاب بغير محدد منه.]

عرف: حكم صيد الكلب والبازي المعلمين واختلاف الأئمة في حكم صيد البندق: قوله: باب إلخ: تفصيل الكلب المعلم والبازي المعلم مذكور في الفقه، والمختار عندنا أن يجرح الكلب ولا يخنق، فإذا خنق فقد حرم الصيد، وأما صيد البندق فحرام عند الثلاثة بلا تزكية؛ فإن فيه الدفع لا الحد، وفيه خلاف مالك بن أنس رحمه الله.

شيخ: قوله: صيد الكلب: لا بدّ من التسمية وقت إرسال الكلب والصقر والبازي، وإلا فما صادوه حرام، وكذا في الرمي بالسهم لا بدّ من التسمية، وصيد كلب المجوسي حرام؛ لأن كلب المجوسي لا يكون معلّمًا في أكثر الأحوال، ولو كان معلّمًا فهو لا يسمّي وقت الإرسال، ولو سمّى مثلاً، فتسميته ليست بمعتبرة، فلهذه الوجوه لا يحل صيد كلبه، وليس معناه: أن صيد كلب المجوسي حرام وإن أرسله المسلم، بل إن أرسله المرسل المسلم فيجوز أكله، فالاعتبار للإرسال لا للأملاك.

١٥٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﷺ. وَالْحَجَّاجُ عَنْ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَائِذِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ». قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ رَمْيٍ. قَالَ: «مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ فَكُلْ».

قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوْسِ فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ. قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ، ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ ﷺ. وهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.* وَعَائِذُ اللهِ هُوَ أَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ.**

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيْحٌ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ»: [وَاسْمُ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ جُرْثُوْمٌ، وَيُقَالُ: جُرْثُمُ بْنُ نَاشِبٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ قَيْسٍ.]

سهر: قوله: فأمسك عليك فكل: هذا يشترط إذا قتله الكلب، أما إذا لم يقتله بل أخذه الكلب وأكل منه شيئًا، فوجد حيًّا وذكّى، فهو جائز أكله. قوله: ما ردّت عليك قوسك: يعني ما صدت بسهمك فكُل.

قوله: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء: قال الطيبي: إنما نهى عن الأكل فيها؛ لأنهم يطبخون فيها الخنزير، ويشربون فيها الخمر. ويشهد عليه ما ذكره أبو داود مقيّدًا، قال: إنا نجاوز أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر، الحديث، فعلم من هذا أن الذين يستعملون النجاسات في آنيتهم كآكلي الميتة وشاربي الخمر، فلا يجوز استعمال ظروفهم بدون الغسل، ولا أكل الطعام المطبوخ في آنيتهم، والله تعالى أعلم بالصواب.

حلي: قوله: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء: قلت: علة النهي عن مؤاكلة كفار زماننا أكلهم وطبخهم النجس والحرام.

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِيِّ

١٥٠٧ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ الحَجَّاجِ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِيِّ.(١)

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يُرَخِّصُوْنَ فِي صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِ. وَالْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ الْمَكِّيُّ.

(٣) بَابٌ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ

جمع البازي

١٥٠٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَهَنَّادٌ وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ». هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ بِصَيْدِ الْبُزَاةِ وَالصُّقُوْرِ بَأْسًا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْبُزَاةُ وَالطَّيْرُ(٢) الَّذِي يُصَادُ بِهِ مِنْ الجَوَارِحِ الَّتِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ﴾، فَسَّرَ الْكِلَابَ وَالطَّيْرَ الَّذِي يُصَادُ بِهِ.

جمع صقر

سهر

(المائدة: ٤)

---

(١) وفي نسخة: "المجوس" بدل قوله: "المجوسي". (٢) وفي نسخة: "هو الطير" بدل قوله: "والطير".

سهر: قوله: الجوارح: قال القاري في "شرح الموطأ": والمراد من "الجوارح" هي الكلاب عند الضحاك والسدّي، وعند عامّة العلماء: هي الكواسب من سباع البهائم، كالفهد والنمر والكلب، ومن سباع الطير، كالبازي والعقاب والصقر ونحوها مما يقبل التعليم، والمعلّم: هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء: إذا أشليت استشلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا أخذت أمسكت ولم تأكل، فإذا وجد ذلك منها مرارًا - أقلّها ثلاث مرات - كانت معلّمة، يحلّ قتيلها إذا جرحت بإرسال صاحبها.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَيْدِ الْبَازِي وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَقَالُوْا: إِنَّمَا تَعْلِيْمُهُ إِجَابَتُهُ. وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَالْفُقَهَاءُ أَكْثَرُهُمْ قَالُوْا: يَأْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ.

(٤) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنْهُ (عرف)

١٥٠٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيْهِ مِنَ الغَدِ سَهْمِي؟ قَالَ: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ (عرف) قَتَلَهُ، وَلَمْ تَرَ فِيْهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ.* وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيْحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «ابْنِ حَاتِمٍ»: [وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ مِثْلُهُ.]

عرف: **بيان القيود في المسألة**: قوله: باب إلخ: في المسألة قيود سبعة عندنا، ما استقصاها إلا الزيلعي شارح "الكنز"، منها: أنه لا يجلس عن طلبه.

بيان التفصيل في قتل السهم: قوله: أن سهمك قتله إلخ: في هذا عندنا تفصيل، فإذا رماه فوقع على الأرض، فذهب ثم وقع فمات لا يحل، وإذا رماه فوقع على الأرض و لم يذهب ومات فحلال.

* * * *

(٥) بَابٌ فِيمَنْ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُهُ مَيِّتًا فِي الْمَاءِ

١٥١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ، فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٥١١ - حَدَّثَنَا* ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ[1] وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخَرَى؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ». قَالَ سُفْيَانُ: كَرِهَ لَهُ أَكْلَهُ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ عَطْوَة قَبْلَ رَقْمِ: (١٥١١): [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلْبِ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ].

---

(١) وفي نسخة زيادة لفظ "المعلم" بعد قوله: "كلبك".

سهر: قوله: كلاب أخرى: في "البرهان": لو شاركه كلب لا يحلّ صيده؛ لما في الكتب الستة من قول عدي بن حاتم: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، لا أدري أيّهما أخذه، فقال ﷺ: لا تأكُل؛ فإنما سمّيت على كلبك و لم تسمّ على كلب آخر

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبِيْحَةِ إِذَا وَقَعَا فِي الْمَاءِ أَنْ لَا يَأْكُلَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الذَّبِيْحَةِ: إِذَا قُطِعَ الْحُلْقُوْمُ فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فِيْهِ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ فَلَا يَأْكُلْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ. منهم أبو حنيفة

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

١٥١٢ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ». سهر قوت سهر قوت

سهر: قوله: المعراض: بكسر الميم، خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح في تفسيره، وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل، وقيل: سهم طويل له أربع قذذ زقاق، فإذا رمي به اعترض، وقيل: هو عود رقيق الطرفين، غليظ الوسط، إذا رمي به ذهب مستويًا.

قوله: وما أصبت بعرضه إلخ: قال في "البرهان": إن قتله المعراض بعرضه أو البُندُقة، أو وقع في ماء، أو على سطح، أو جبل، فتردى منه إلى الأرض، فمات، حرم في هؤلاء الصور كلها، أما المعراض؛ فلما روينا من قوله ﷺ: وإن أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل؛ فإنه وقيذ، والبُندُقة مثل المعراض؛ لأنها تدقّ وتكسر، ولا تجرح، وأما وقوعه في الماء؛ فلما روينا من قوله ﷺ: إلا أن تجده قد وقع في ماء، وأما المتردّية؛ فلقوله تعالى: ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾ (المائدة: ٣).

قوت: قوله: المعراض: بكسر الميم وسكون العين المهملة وآخره ضاد معجمة، خشبة ثقيلة، أو عصى في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، وقيل: هو سهم لا ريش له، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط.

قوله: وقيذٌ: بالذال المعجمة، فقيل: بمعنى مفعول، هو المقتول بغير محدَّد.

١٥١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

(٧) بَابٌ فِي الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ *

الحجارة البيضاء

١٥١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ اثْنَتَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَتَعلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ وَرَافِعٍ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ.

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنْ يُذَكِّيَ بِمَرْوَةٍ، وَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أَكْلَ الْأَرْنَبِ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ﷺ. وَرَوَى عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ ﷺ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ أَصَحُّ. وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ قَتَادَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُوْنَ الشَّعْبِيُّ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيْعًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيْثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ ﷺ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ: [كِتَابُ الذَّبَائِحِ].

سهر: قوله: أن يذكي بمروة: وفي "البرهان": ويذبح بكل ما أنهر الدم، كمدية ومروة -وهو حجر حادّ- وليطة -بكسر اللام- قشر القصب؛ لما في "سنن أبي داود" و"النسائي" عن عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا يصيب صيدًا، وليس معه سكّين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله تعالى.

(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الْمَصْبُوْرَةِ *

سيأتي تفسيره في الحديث

١٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْإِفْرِيْقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وحَدِيْثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

١٥١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ وَهْبِ بنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ أَبِيْهَا ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الْخَلِيْسَةِ، وَأَنْ تُوْطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُوْنِهِنَّ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ: [كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ].

سهر: قوله: التي تُصبر بالنبل: أي تنتصب وترمى حتى تقتل، وتسمّى المصبورة.

قوله: وأن توطأ الحبالى: أي إذا حصلت جارية لرجل من السبي، لا يجوز له أن يجامعها حتى تضع حملها إذا كانت حاملةً، وحتى تحيض وينقطع دمها إن لم تكن حاملةً.

قوت: قوله: المجثمة: بفتح الجيم والثاء المثلثة المشددة، من جثم الطائر إذا ألصق بالأرض.

قوله: الخليسة: بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام، ومثناة تحت وسين مهملة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي يختلسها من السبع ولا يدرك ذكاتها.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - هُوَ الْقُطَعِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ الْمُجَثَّمَةِ فَقَالَ: أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوْ الشَّيْءُ فَيُرْمَى، وَسُئِلَ عَنْ الْخَلِيسَةِ فَقَالَ: الذِّئْبُ (سهر) أَوْ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ، فَيَمُوتُ (من الحيوان) فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا.

١٥١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٌ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (سهر قوت). هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»: [وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.]

سهر: قوله: فقال: الذئب أو السبع: فيه تقديم وتأخير، أي الخليسة: هي التي تؤخذ من الذئب أو السبع، فتموت في يده قبل أن يذكيها، من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، ولا بد فيه من تقدير محذوف، أي فيأخذ المختلسة منه، والضمير في "فتموت" و"يذكيها" راجع إليها، قاله الطيبي.

قوله: غرضًا: الغرض: الهدف، قال في "المجمع": ومنه: لا تتّخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا، أي ترمون إليه كالغرض من نحو الجلود.

قوت: قوله: غرضا: بفتح الغين المعجمة والراء والضاد المعجمة، الشيء الذي ينصب فيرمى إليه.

* * * *

عرف شيخ سهر
(٩) بَابٌ فِي ذَكَاةِ الْجَنِينِ

١٥١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ».
حلي سهر

سهر: قوله: ذكاة الجنين: الذكاة: بالذال المعجمة، الذبح، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (المائدة: ٣)، والجنين: هو الولد ما دام في بطن أمه. (شرح الموطأ)

قوله: ذكاة أمه: قال في "المجمع": التذكية: الذبح والنحر، ويروى هذا بالرفع على أنه خبر الأول، فحينئذ لا يحتاج إلى ذبح مستأنف، وبالنصب بتقدير يذكى تذكية مثل ذكاة أمه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيًّا، قيل: لم يرو عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه يحتاج إلى ذبح مستأنف غير ما روي عن أبي حنيفة. لكن في "الموطأ" يروى عن حماد عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يكون ذكاة نفس ذكاة نفسين، قال القاري: أي لا حقيقةً ولا حكمًا.

عرف: اختلاف الأئمة في ذكاة الجنين وكلام كلا الفريقين في حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال الثلاثة وأبو يوسف ومحمد: إن الجنين حلال بلا ذكاته؛ فإنه تبع أمه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن خرج حيّاً فيجب تذكيته، وإن خرج ميتاً فحرام، والمشهور ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع، وقيل من الحنفية: إنه بالنصب، فيظهر صحته على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقيل على تقدير الرفع: إنه تشبيه بليغ مثل ما قال:

وعيناش عيناها وجيدش جيدها ولكن عظم الساق منش دقيق =

حلي: قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمّه: قلت: هي ميتة لغة، فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (المائدة: ٣)، ويقدم على الحديث.

شيخ: قوله: باب في ذكاة الجنين: إن خرج الجنين من بطن أمه حيًّا فيجب ذبحه بالاتفاق، ولا يكون ذكاة أمّه ذبحه، وإن خرج ميتا فعند البواقي من الأئمة لا بأس بأن يؤكل؛ لأن ذكاة أمه كافية له، وعندنا لا يتبع وهو ميتة، كما ورد في الرواية الثانية: "ذكاة" بالنصب بنزع الخافض، فهذه الرواية يؤيّد ما قال أبو حنيفة، يعني معناه: ذكاة الجنين كذكاة أمّه، وبقرينة هذه الرواية علم أن معنى الرواية بالرفع، مثل ما ذكرنا من رواية النصب، وأيضًا روى إبراهيم النخعي: "أن ذكاة نفس لا يكون لنفسين" يوافق أبا حنيفة.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ،* وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافعيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَأَبُو الْوَدَّاكِ اسْمُهُ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيْحٌ].

عرف = ولقد تكلموا علماء الطرفين في حديث الباب، وقال أبو الفتح بن الجني الحنفي: إن المراد إن كان اتحاد الذكاة، لكان حق العبارة: "ذكاة الأم ذكاة الجنين".

وفي "موطأ مالك" أثر ابن عمر ﷺ محتمل لتأييد الطرفين، وفيه: "فذكاة ما في بطنها ذكاة أمها إذا تم خلقه ونبت شعره، وإذا خرج من بطن أمه ذبح إلخ"، فهذا يصلح أن يكون لهم أو لنا، وإن قيل: إن كان مراد الحديث ما قال أبو حنيفة ﷺ، فأي فائدة في ذكره؟ قلت: هذا القول لغو؛ فإنه إذا لم يبين الشارع الأحكام، فمن يبين؟ وأيضاً بعض الطبائع يتنفرون عنه فتصدى الشارع إلى بيان حلّته.

* * * *

(١٠) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ وَذِي مِخْلَبٍ شيخ

١٥١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. حلي

١٥٢٠ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ اسْمُهُ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ. ابن عيينة

١٥٢١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ،* حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ - الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. وَحَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَبُو النَّضْرِ»: [هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ].

حلي: قوله: نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع: قلت: دخل فيه الضبع.

شيخ: قوله: ذي ناب وذي مخلب: والعمل على هذه الرواية كلية من إخوان أبي حنيفة ﷺ فإنه لم يخصّص منها شيئًا، وخصّص البعض من الأئمة من هذه الكلية الشرعية بعضًا من ذي مخلب وذي ناب، مثلاً: خصّص الشافعي الضبع.

١٥٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

(١١) بَابُ مَا جَاءَ مَا قُطِعَ مِنْ الحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ

١٥٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ﷺ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «مَا يُقْطَعُ مِنْ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيْتَةٌ».

١٥٢٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ.

سهر: قوله: يجبون: أي يقطعون أسنمة الإبل، جمع سنام - بالفتح - كوهان. (الصراح)

عرف: نقل كلام دقيق لصاحب "الهداية": قوله: باب إلخ: ذكر في "الهداية" تفصيلاً دقيقاً في المسألة، وقال: إن مقتضى الحديث أن المبان فرع والمبان عنه أصل، فإذا صلح الأصل قابلاً لأصلية فالمبان حرام، وإذا كان القطع نصفين فهما حلالان، وفي المسألة تفصيل الفروع، وأشار صاحب "الهداية" إلى حديث آخر: وما أُبين من الحي فهو ميت.

* * * *

(١٢) بَابٌ فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ عرف

١٥٢٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ سهر قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ». عرف قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ: هَذَا فِي الضَّرُوْرَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ.

وَهَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَلَا نَعْرِفُ لِأَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيْهِ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ. وَاخْتَلَفُوْا فِي اسْمِ أَبِي الْعُشَرَاءِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اسْمُهُ أُسَامَةُ بْنُ قِهْطِمٍ، سهر وَيُقَالُ: يَسَارُ بْنُ بَرْزٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ بَلْزٍ، وَيُقَالُ: اسْمُهُ عُطَارِدٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «اسْمُهُ عُطَارِدٌ»: [نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ].

سهر: قوله: واللبّة: بفتح لام فموحّدة مشدّدة الهزمة التي فوق الصدر منحر الإبل، ومنه حديث: "أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبّة" الهمزة للاستفهام، و"ما" نافية، سأل أن الذكاة منحصرة فيهما دائمًا؟ فأجاب: إلا في الضرورة، كذا في "المجمع"، يعني وقت الضرورة جائز في غير هذا الموضع أيضًا، حتى لو طعنت في فخذها لأجزأ، وهذا كما يقع الحيوان في البئر ونحو ذلك، ولا يمكن إخراجها حيًّا أو انفلتت دابة، ولا يمكن أخذها أو جرح صيدًا حين الاصطياد، وذكر اسم الله. قوله: أسامة بن قهطم: في "القاموس": القهطم كزِبْرِج اللئيم ذو الصخب وَعلَم.

عرف: معنى الحلق واللبة: قوله: باب إلخ: الحلق: الحلقوم، واللبة (ہنسلی یعنی چنبر گردن).

بيان الذكاة الاضطرارية والاختيارية وتوحش الإنسي: قوله: لو طعنت في فخذها إلخ: هذه ذكاة اضطرارية، وأما الاختيارية فتجب أن تكون في الحلقوم واللبة، وإذا تأنس الوحشي فذكاته اختيارية، وإذا توحش الإنسي فذكاته اضطرارية، مثل: إن سقط الحيوان في البئر وقرب الموت، أو تعلقت الدجاجة على شجرة وكادت الموت.

(١٣) بَابٌ فِي قَتْلِ الْوَزَغِ * شيخ سهر

١٥٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً قوت بِالضَّرْبَةِ الْأُولَى كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ شَرِيكٍ رضي الله عنهم. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أي أدون وأنقص من الأولى

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ عَطْوَة زِيَادَةٌ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ: [كِتَابُ الْأَحْكَامِ وَالْفَوَائِدِ].

سهر: قوله: قتل الوزغ: الوزغ جمع وزغة - بالتحريك - وهي التي يقال لها: سام أبرص، وجمعها أوزاغ ووزغان، كذا في "الطيبي" وفي "المجمع": الوزغ - بفتح واو وزاء وبمعجمة - دابة لها قوائم، تعدو في أصول الحشيش، قيل: إنها تأخذ ضرع الناقة فتشرب لبنها.

قوله: من قتل وزغة بالضربة الأولى إلخ: [لأنه كان ينفخ علي إبراهيم عليه السلام] قال النووي: سبب تكثير الثواب في قتله أول ضربة ثم ما يليها الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به والحرص عليه؛ فإنه لو فاته ربما انفلت وفات قتله، والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله، كذا في "الطيبي" و"المجمع".

قوت: قوله: وزغة: بفتح الزاي.

شيخ: قوله: باب في قتل الوزغ: أمر عليه السلام بقتل الوزغ؛ لأنه أخبث من الخبائث، ولذا نفخ في نار خليل الله إبراهيم عليه السلام، وتخصيص الضربة الأولى، ثم الثاني ثم الثالث هكذا للترغيب في قتله.

* * * *

(١٤) بَابٌ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ عرف شيخ

١٥٢٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهم.

سهر قوت عرف سهر قوت سهر

سهر: قوله: ذا الطفيتين: الطفية: خوصة المقل في الأصل، وجمعها طفى، شبه الخطين الذين على ظهر الحيّة بخوصتين من خوص المقل.

قوله: والأبتر: قيل: هو الذي يشبه المقطوع الذنَب لقصر ذنَبه، وهو من أخبث ما يكون من الحيّات. (الطيبي)

قوله: يلتمسان البصر: [أي يعميان البصر ويسقطان الحبل بالنظر إليهما] أي يخطفانه لمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان، قال العلماء: وفي الحيات نوع تسمّى الناظر، إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته، كذا في "الطيبي".

قوت: قوله: ذا الطفيتين: بضم الطاء المهملة وسكون الفاء، و بعدها ياء مثناة من تحت، وهو الذي فوق ظهره خطان أبيضان يشبهان خُوصَتَي المقل. قوله: والأبتر: هو الذي لا ذنب له، فإنهما يلتمسان البصر؛ إذا نظر إلى الإنسان ذهب بصره بالخاصية فيهما، وكذا قوله: "ويسقطان الحَبَل" بالخاصيَّة أيضًا.

عرف: بيان تحريج العوامر: قوله: باب إلخ: ورد في الأحاديث تحريج العوامر، وقال بعض: إن التحريج منسوخ. أقول: قد يضر العوامر كما تدل قصة أخ فخر الإسلام ذكرها في "شرح الجامع الصغير"، وقصة الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله فتحرج، وفي "أبي داود": قال النبي ﷺ: أنا برئ ممن يخاف من الثار إلخ، وزعمه بعض ناسخاً. شرح الحديث: قوله: ذا الطفيتين إلخ: قيل: ذا نقطتين على الرأس، وقيل: ذا خطين من الرأس إلى الذنب، وبلغني من بعض، وهو عندي ثقة أني رأيت حية ذات قرنين.

شيخ: قوله: باب في قتل الحيات: قال الأكثر: لا حاجة في زماننا إلى التحريج، بل يقتل بغير التحريج، ولو كان أبيض مثل الفضة فلا فائدة في قتله؛ لأنه لا يكون ذا سم، وقال البعض من الأئمة: الحاجة إلى التحريج إنما هي في المدينة الطيبة؛ لأن هناك كان قوم من الجنات بصورة الحيات. الحاصل أنه لا حاجة إلى التحريج، وإن حرّج مرّة أو مرّتين فهو أفضل وأولى.

وهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوْتِ، وَهِيَ الْعَوَامِرُ. وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَيْضًا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الْحَيَّةُ الَّتِي تَكُوْنُ دَقِيْقَةً كَأَنَّهَا فِضَّةٌ وَلَا تَلْتَوِي فِي مِشْيَتِهَا.

١٥٢٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِبُيُوْتِكُمْ عُمَّارًا فَحَرِّجُوْا عَلَيْهِنَّ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَاقْتُلُوْهُ»(١). هَكَذَا رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ. وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ، * وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ»: [عَنْ النَّبِيِّ ﷺ].

---

(١) وفي نسخة: "فاقتلوهن" بدل قوله: "فاقتلوه".

سهر: قوله: وهي العوامر: أي الحيات التي تكون في البيوت، واحدها عامرة، وقيل: سمّيت عوامر؛ لطول عمرها. (الطيبي) قوله: فحرجوا عليهن: أي يقول لها: أنت في حرج أي ضيق، إن عدت إلينا فلا تلومنّا أن نضيق عليك بالتتبّع والطرد والقتل. (الطيبي)

قوت: قوله: جنان البيوت: بكسر الجيم وتشديد النون الأولى، قيل: مفرد، وقيل: جمع جان، وهو الأصح. قوله: العوامر: جمع عامرة. قوله: إن لبيوتكم عمارا: صحح ابن عبد البر: أنه خاص ببيوت المدينة. وصحح ابن العربي: أنه عام. قوله: فحرجوا عليهن: قال العراقي: الظاهر أن المراد بهذا التحريج ما ذكر في حديث أبي ليلى من قوله: "إنا نسألك بعهد نوح" إلى آخره ثلاثًا، في رواية "مسلم": "ثلاثة أيام".

١٥٢٩ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ صَيْفِيٍّ نَحْوَ رِوَايَةِ مَالِكٍ.

١٥٣٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ أَبُو لَيْلَى رضي الله عنه: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ظَهَرَتْ الحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُوْلُوْا لَهَا: إِنَّا نَسْأَلُكِ بِعَهْدِ[سهر] نُوْحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِيْنَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوْهَا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.

[سهر]: قوله: بعهد نوح إلخ: [أي بالعهد الذي أخذ عليكم نوح وسليمان أن لا تؤذونا وأن لا تظهروا لنا. (المجمع)]

* * * *

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ

شيخ

١٥٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَيُونُسُ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ سهر أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيْمٍ». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَبِي رَافِعٍ وَأَبِي أَيُّوْبَ رضي الله عنهم.

وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ أَنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ الْبَهِيْمَ شَيْطَانٌ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيْمُ: الَّذِي لَا يَكُوْنُ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَيَاضِ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ صَيْدَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيْمِ.

سهر: قوله: أمة من الأمم: معنى هذا الكلام: أنه ﷺ كره إفناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق الله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة، يقول: إذا كان الأمر على هذا، ولا سبيل إلى قتلهن كلهنّ فاقتلوا شرارهن، وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا بهن في الحراسة. (الطيبي)

شيخ: قوله: باب ما جاء في قتل الكلاب: وإن كانت في نفسها أرذل الحيوانات وأخبثها، إلا أنه لا بدّ بقاء عالم المجموع والهيئة الكذائية من بقاء الكلاب أيضًا؛ لأن العالم مركّب من أجزاء مختلفة، بعضها أشرف وبعضها أرذل، كما أنه لا بدّ لبدن الإنسان من جميع الأجزاء، بعضها أشرف الأجزاء وبعضها أخسها، ولو لم يكن جزء من أجزاء بدن الإنسان - وإن كانت ناقصة - فيكون البدن ناقصًا.

فكذا ينقص العالم إن عدمت أمة الكلاب؛ فلذا أمر ﷺ بتركها، إلا الكلب الأسود البهيم؛ لأن في مزاجه الشرارة. وقال أحمد: لا يحلّ صيد الكلب الأسود؛ لأنه ﷺ قال: إنه شيطان، والجمهور يقولون بجوازه؛ لأنه كلب في الحقيقة إلا لزيادة خباثتـــه قال رسول الله ﷺ: إنه شيطان؛ لأنه أخبث الحيوانات، لا ينقص الأجر من حفاظة الكلب للماشية والحراسة، بل ينقص بسبب ما لا يحفظ للضرورة، ولا يكون إليه حاجة. وفي القيراط والقيراطين ليس التحديد مقصودًا فلا تضاد، أو الفرق باعتبار أقسام الكلب، أو للفرق في شدّة الضرورة وضعفها أو لغيرها.

(١٦) بَابُ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ما يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

١٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا أَوْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ سهر عرف وَلَا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». سهر اتخذ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ رضي الله عنهم. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ».

١٥٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ. قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سهر يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ»، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَهُ زَرْعٌ. سهر عرف هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ....

سهر: قوله: ليس بضار: الضاري من الكلاب ما لهج بالصيد، يقال: ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي تعوّده، واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب، فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته، وقيل: لما يلحق المارّين من الأذى من ترويع الكلب لهم، وقيل: إن ذلك عقوبة لهم؛ لاتّخاذهم ما نهي عن اتّخاذه وعصيانهم في ذلك، وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في الأواني عند غفلة صاحبه. (الطيبي) قوله: قيراطان: قيراط: نيم دانك، ودانك شش حصّه درهم، ومراد اينجا مقدار معلوم است عند الله. (الترجمة) قوله: كلب ماشية: يعنى سگے كه براے نگهبانى مواشى نگاهدارد. (الترجمة)

قوله: إن أبا هريرة له زرع: يعني حفظ الحديث؛ لأنه يحتاج إليه.

عرف: قوله: ليس بضار إلخ: من الضري ناقصاً. والكلب المجاز اقتناؤه مستثنىً عن حديث الباب، والاختلاف في دخول ملائكة الرحمة.

وجه قول ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: إن أبا هريرة له زرع إلخ: هذه ظرافة أو بيان حال لا الطعن على أبي هريرة رضي الله عنه.

قَالَ: «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».

هَذَا حَدِيثٌ* صَحِيحٌ. وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ.

١٥٣٥ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ بِهَذَا.

١٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ (جماعة من مخلوقات الله) لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ (سهر). وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ (سهر) قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ (أي خالص السواد) أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَدِيثٌ»: [حَسَنٌ...].

سهر: قوله: فاقتلوا منها كل أسود بهيم: قال النووي: أجمعوا على قتل العقور، واختلفوا فيما لا ضرر فيه، قال إمام الحرمين: أمر النبي ﷺ أولاً بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك إلا الأسود البهيم، ثم استقرّ الشرع على النهي من قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها حتى الأسود البهيم. (الطيبي)

قوله: كل يوم قيراط: فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث السابق، حيث ذكر هنا قيراط وهناك قيراطان؟ قال النووي في جوابه: إنه يحتمل أن يكونا في نوعين من الكلاب، أحدهما: أشدّ أذًى من الآخر، أو يختلف باختلاف المواضع، فيكون قيراطان في المدينة خاصةً؛ لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها، أو القيراطان في المدائن والقرى، والقيراط في البوادي، أو يكون ذلك في زمانين، فذكر القيراط أولاً، ثم زاد التغليظ، والقيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. (الطيبي)

(١٧) بَابٌ فِي الذَّكَاةِ بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهِ عرف

١٥٣٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى؟ سهر قوت

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». قوت حلي عرف سهر

سهر: قوله: مدى: [جمع مدية، بالضم والكسر، وهي السكين والشفرة. (المجمع)]

قوله: أما السن فعظم: قال النووي: قال أصحابنا: فهمنا أن العظام لا يحلّ الذبح بها؛ لتعليل النبي ﷺ في قوله: أما السن فعظم، وبه قال الشافعي وأصحابه وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بالسن والعظم المتّصلَين، ويجوز بالمنفصلَين، وعن مالك روايات، أشهرها جوازه بالعظم دون السنّ كيف كان. (الطيبي)

قوله: الحبشة: [معناه أنهم كفار، وقد نهيتكم عن التشبه بهم وبشعارهم. (ط)]

قوت: قوله: مُدى: جمع مدية، وهي السكين.

قوله: ما أنهر الدم: بالراء، أي أساله وأجراه، تشبيهًا بجريان الماء في النَّهر، وصحف من رواه بالزاي.

عرف: **ما يجب وما يستحب في الذبح**: قوله: باب إلخ: يجب الذبح بما هو أحدّ، ويستحب السهل في الذبح؛ كيلا يتألم الحيوان.

اختلاف الأئمة في الذبح بالسن المقلوعة: قوله: لم يكن سنّ إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز الذبح بالسن المقلوع خلاف الشافعي، وحديث الباب له، ويمكن لأبي حنيفة رحمه الله تخصيص الحديث بالوجه الفقهي. وأقول أيضاً: إن قوله: "السن عظم إلخ" إن كان المراد أن المناط كونه عظماً فقط، فلا نسلمه مناطاً، وإن كان المراد أن النهي لكونه غير صالح للذبح، فأقول: إن أبا حنيفة رحمه الله أيضاً يفصل في المسألة، بأنه إن صلح للذبح بحيث يكون ذا حدّ ومقلوعاً، فالذبح به جائز، وإلا فلا، فلا يرد عليه الحديث المرفوع، هذا، والله أعلم وعلمه أتم.

حلي: قوله: ما لم يكن سن أو ظفر: قلت: إن كانا متصلين فحرام، وإلا فمكروه؛ للتشبه.

١٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ أَبِيْهِ». وَهَذَا أَصَحُّ. وَعَبَايَةُ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَافِعٍ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ أَنْ يُذَكَّى بِسِنٍّ وَلَا بِعَظْمٍ.

يذبح

(١٨) بَابٌ *

١٥٣٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ (قوت) بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ (سهر قوت) كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوْا بِهِ هَكَذَا».

أي نفر

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط: [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَعِيْرِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الغَنَمِ إِذَا نَدَّ فَصَارَ وَحْشِيًّا يُرْمَى بِسَهْمٍ أَمْ لَا] غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخَ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة ذَكَرَ الْوَاوَ بَدْلَ «أَوْ».

سهر: قوله: أوابد: جمع آبدة، وهي التي تأبدت أي توحّشت، فيه دليل على أن الحيوان الإنسيّ إذا توحّش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه، يصير جميع بدنه كالمذبح. (الطيبي)

قوت: قوله: فندّ: بالنون وتشديد الدال المهملة أي شرد ونفر.

قوله: أوابد: جمع آبدة بالمد، وهو التوحش والنفور.

١٥٤٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «عَبَايَةَ، عَنْ أَبِيهِ»، وَهَذَا أَصَحُّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ مِنْ (سهر) (١) رِوَايَةِ سُفْيَانَ.

آخِرُ أَبْوَابِ الصَّيْدِ

---

(١) وفي نسخة: "مثل" بدل قوله: "من".

سهر: قوله: من رواية سفيان: [أي من جنس روايته، في بعض النسخ: "نحو رواية سفيان" وهو الأوفق.]

* * * *